

《【문제1】 증기계를 생산하는 제조회사에 근무하는 甲은 골절 등의 업무상 사고로 인하여 상해를 입었음을 이유로 근로복지공단으로부터 휴업급여와 장해급여 등의 지급결정을 받았다. 그 후 근로복지공단은 甲이 실제 상해를 입지 않았음에도 허위로 지급신청서를 작성하여 급여지급결정을 받은 사실을 들어 甲에 대한 급여지급결정을 취소하였고, 甲은 급여지급결정의 취소처분을 2021. 1. 7. 직접 수령하였다. 이와 함께 근로복지공단은 이미 甲에게 지급된 급여액에 해당하는 금액을 부당이득으로 징수하였다. 한편, 甲은 위 급여지급결정 취소처분이 위법함을 이유로 2021. 5. 7. 급여지급결정 취소처분에 대한 무효확인소송을 제기하였다. 다음 물음에 답하시오. (단, 각 물음은 상호 관련성이 없는 별개의 문항임) (50점)

(물음1) 위 무효확인소송에서 급여지급결정 취소처분이 무효라는 점에 대한 입증책임은 누가 부담하는가? (10점)

「국가배상법 제2조(배상책임)」

❶ 국가나 지방자치단체는 공무원 또는 공무를 위탁받은 사인(이하 ‘공무원’이라 한다)이 직무를 집행하면서 고의 또는 과실로 법령을 위반하여 타인에게 손해를 입히거나, 「자동차손해배상 보장법」에 따라 손해배상의 책임이 있을 때에는 이 법에 따라 그 손해를 배상하여야 한다. 다만, 군인·군무원·경찰공무원 또는 예비군대원이 전투·훈련 등 직무 집행과 관련하여 전사(戰死)·순직(殉職)하거나 공상(公傷)을 입은 경우에 본인이나 그 유족이 다른 법령에 따라 재해보상금·유족연금·상이연금 등의 보상을 지급받을 수 있을 때에는 이 법 및 「민법」에 따른 손해배상을 청구할 수 없다.》

<문제1의 물음1> 급여지급결정 취소처분에 대한 무효확인소송에서 처분의 무효 사유에 대한 입증책임의 귀속 주체

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 근로복지공단의 급여지급결정 취소처분에 대하여 무효확인소송을 제기하고, 해당 처분의 무효를 주장하고 있는 상황이다. 쟁점으로 <무효확인소송에서 처분의 무효를 주장하는 자와 처분청 중 누가 무효사유에 관한 입증책임을 부담하는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 행정소송에서의 입증책임 분배와 무효확인소송에서 무효사유에 대한 입증책임의 귀속에 대해 설명한다.

II. 무효확인소송의 입증책임에 관한 법리

1. 입증책임 분배에 관한 학설

(1) 원고책임설

- 행정처분의 공정력이나 유효성 추정을 법적 근거로 삼는 견해이다. 행정처분은 권한 있는 기관에 의해 취소되거나 무효로 선언되기 전까지는 원칙적으로 유효한 처분으로 취급되므로, 이러한 기존의 법적 상태를 부인하고 당연무효를 주장하는 원고가 그 처분에 존재하는 하자가 중대하고 명백하다는 사실을 입증해야 한다는 입장이다.

(2) 법률요건분류설

- “행정소송법 제8조 제2항”에 의해 민사소송법상의 입증책임 분배 원칙을 준용하는 견해이다. 각 당사자는 자신에게 유리한 법률적 효과를 규정한 법령의 요건 사실에 대하여 입증책임을 지게 된다. 이 견해에 의하면 처분의 성립 및 적법요건은 처분의 유효를 주장하는 행정청이 입증해야 하지만, 처분의 당연무효를 주장하여 그 효력을 소급적으로 배제하려는 경우에는 그 예외적 사유인 하자의 중대·명백성을 주장하는 원고가 입증책임을 부담한다고 파악한다.

2. 판례의 태도

(1) 원고책임설의 확고한 견지

- “대법원”은 행정처분의 무효확인을 구하는 소송에서는 원고가 당해 처분에 존재하는 하자가 중대하고 명백하여 당연무효라는 사실을 입증할 책임이 있다고 판시하여 일관되게 원고책임설의 입장을 취하고 있다.

(2) 취소소송과의 법리적 차별성

- “대법원”은 처분의 적법성 자체에 대한 입증책임을 피고 행정청이 지는 취소소송과 달리, 무효확인소송은 기득권의 완전한 박탈을 유도하는 중대한 소송이므로 예외적으로 처분의 당연무효를 구하는 원고가 엄격한 하자의 존부 및 정도를 입증해야 하며 소송 성질상 입증책임의 전환이 허용되지 않는다고 판단한다.

III. 사안의 적용

1. 원고 甲의 입증책임 부담

- “대법원”이 취하고 있는 원고책임설에 의할 때, 근로복지공단이 내린 급여지급결정 취소처분에 대하여 무효확인소송을 제기한 당사자인 원고 甲이 당해 처분의 무효 사유에 대한 입증책임을 전적으로 부담하게 된다.

2. 증명의 내용 및 한계

- 따라서 甲은 단순한 취소 사유에 불과한 위법성만을 규명하는 것으로는 부족하며, 근로복지공단의 취소처분에 존재하는 하자가 객관적으로 중대할 뿐만 아니라 외관상 일견 명백하여 당연무효에 이른다는 사실을 소송법상 실질적으로 증명하여야 한다. 만약 법원의 심리 결과 하자의 존부나 중대·명백성 여부가 불명명한 상태(진위불명)에 처하게 된다면, 입증책임을 지는 원고 甲이 패소의 불이익을 받게 된다.

IV. 결론

- 무효확인소송에서 처분의 당연무효를 주장하는 원고가 그 하자의 중대·명백성을 입증하여야 한다는 것이 “대법원”의 확고한 입장이다. 결론적으로 사안에서 근로복지공단의 급여지급결정 취소처분이 무효라는 점에 대한 입증책임은 소를 제기한 당사자인 근로자 甲이 부담한다.